

1505148-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057298/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23310377

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 242/2022

JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA, está sendo processado incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505148-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505148-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2057298/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 23310377

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 242/2022

JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA, está sendo processado incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 99-102, segundo a qual "[...] no dia 1º de março de 2022, por volta de 6h59, na Rua Pintassilgo, nº 2, Moema, nesta cidade e comarca, JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA, qualificado a fls. 15, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis existentes no interior do imóvel

situado no local dos fatos, em prejuízo de Augusto Sacramento Marcos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo consta, o denunciado, imbuído do firme propósito de praticar subtrações, adentrou no local dos fatos mediante o rompimento da cercania do imóvel e de uma porta existente em seu interior. Ato contínuo, JONATAS revirou o imóvel em busca de bens que pudessem ser subtraídos. Ocorre que a polícia militar foi acionada para averiguar a ocorrência de furto em andamento no local dos fatos, tendo obtido a informação de que havia um indivíduo no interior da residência ali Situada. Lá chegando, os policiais militares verificaram que a cerca sobre o muro estava arrombada. A segunda porta, já no interior do imóvel, tal qual estava danificada. No local, estava o denunciado JOANATAS, que, instado, informou que estava autorizado pelo proprietário do imóvel a dormir e tomar banho no local. Em procedimento de busca no interior do local, os policiais constataram um vitrô quebrado, uma pedra e várias portas arrombadas. Ademais, o local estava revirado, com as portas dos armários abertas. Em contato com a vítima, ela informou que nenhuma pessoa estava autorizada a dormir no imóvel. Além disso, constatou no local o arrombamento de portas e de um vitrô (fl. 5). Apurou-se, por fim, que o crime somente não se consumou porque o denunciado, já no interior do imóvel e após tê-lo revirado e danificado suas portas e um vitrô, foi surpreendido por policiais militares. Formalmente interrogado (fl. 6), JONATAS permaneceu em silêncio. [...]."

A materialidade delitativa consta em autos de exibição e apreensão de fls. 13.

Recebida a denúncia (fls. 108). Citado o réu em 08/04/2022 (fls. 127).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

As provas concluídas ao longo da persecução criminal, dentre as quais, aqueles produzidas em sede do contraditório, não permitem segura reconstituição acerca do elemento subjetivo nutrido pelo réu ao entrar na residência e lá ser detido pelos policiais militares.

Nesse sentido, os policiais militares Thiago Carlos Bezerra da Silva e Ricardo Tanabe de Castro relataram em juízo que na data do fato encontraram o imóvel com uma cerca e uma porta danificadas. No interior do imóvel estava o réu e dizia estar autorizado pelo proprietário do imóvel que o autorizara entrar para um banho e dormir ali, evidenciando o réu o estado de quem tivesse passado a noite em claro. A versão ofertada pelo réu fora desmentida pelo proprietário do imóvel. Ao depoente Jonatas parecia ter o réu acabado de chegar no local, cujo aspecto não era de abandono. Ao final, narram danos encontrados nas janelas do imóvel ao lado, também. A vítima A S M disse que no local está instalado uma ONG destinada a atividades espíritas e, no local, constatou danos em duas portas e vidros. Disse que o local não é abandonado e todas as sextas feiras realiza atividades e limpeza. Disse que deixara tudo em ordem ao estar no local pela última vez. Havia algo mexido no local e um arquivo que tentou abrir. No local o réu esqueceu uma mala com roupas. Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu que entrou no local porque estaria na situação de rua e passando algumas vezes pelo local, pensou estivesse abandonado e, por isso, pulou o muro e entrou no imóvel, fazendo uso de um banheiro, sem que tivesse danificado portas ou vidros. Teria acessado um local no qual ficam as imagens porque a porta estaria aberta.

Cabe considerar que não são especificados bens visados pelo réu e não se tem precisa descrição de ações compatíveis à intenção de furtar, havendo a narrativa pelo policial militar Ricardo de televisão e algumas coisas estivessem separadas e, por isso, fizessem supor ao depoente que fossem visadas pelo réu. Todavia, a vítima faz referência apenas a um arquivo no qual o réu tivesse mexido, bem como, lá fora encontrada uma mala com roupas deixadas pelo acusado.

Impõe-se reconhecer, desse modo, haver comprovação de crime subsidiário relativo à violação do domicílio (artigo 150 do Código Penal).

Cabe consignar, ainda que irrelevante diante da diversa configuração jurídica à conduta, a ausência de constatação pericial acerca do rompimento de obstáculo, prova imprescindível na forma do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Afasto, ainda, a incidência da agravante genérica relativa à pandemia pela ausência de comprovação de que em decorrência do estado de exceção houvesse maior aproveitamento ao autor da conduta, em detrimento da vítima ou sociedade, sob pena de se configurar a responsabilização penal objetiva, não admitia em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JONATAS MOREIRA SOUZA BARBOSA incurso no artigo 150 do Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 01 mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto e, com base no artigo 42 do Código Penal, julgo extinta a pena por seu cumprimento.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA